

1501045-30.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERCI BIAVA

Prioridade Idoso

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

WANDERCI BIAVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501045-30.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501045-30.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERCI BIAVA

Prioridade Idoso

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

WANDERCI BIAVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº

11.343/06, porque, segundo a denúncia, desde a madrugada do dia 09 de dezembro de 2021, na cidade de Ponta Porã/MS, até por volta das 11h40 do mesmo dia, na Rua Kazumi Obata, Parque Residencial Nosaki, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, transportou, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, entre Estados da Federação, 96,139kg (noventa e seis quilogramas e cento e trinta e nove gramas) de Cannabis sativa L, conhecida como maconha, que contém Tetrahydrocannabinol, substância que está relacionada na Lista F2 da Portaria nº 344/98 da ANVISA.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o réu obteve a substância entorpecente em Ponta Porã/MS e passou a transportá-la no automóvel VW/Gol, placas DML2D68, com destino a outro Estado da Federação. Em pagamento, receberia R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quando passava pela Rua Kazumi Obata, nesta cidade de Presidente Prudente, foi abordado por policiais militares.

Os milicianos vistoriaram o veículo e, em seu interior, encontraram 111 (cento e onze) tijolos de maconha. Além da droga, sob a posse do denunciado, encontraram dois telefones celulares e R\$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), provenientes do tráfico de substâncias entorpecentes.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação da droga à comercialização.

A denúncia (fls. 189/190) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/184) e foi recebida em 11 de janeiro de 2022 (fls. 196/197).

Citado (fls. 219), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 222), apresentou resposta à acusação (fls. 227/229).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 234).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 249/250).

Nos debates orais, também registrados em gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 249/250).

A Defensora, na sua manifestação final, pugnou pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea; e pela fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 249/250).

Reexaminada a presença dos requisitos legais, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve-se a prisão preventiva (fls. 252/253).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/05), do auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 177/179) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Vejamos o conjunto probatório.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 177/179) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Inegável a destinação da substância entorpecente à comercialização, haja vista a sua imensa quantidade, 96,139kg (noventa e seis quilogramas e cento e trinta e nove gramas), descrita no auto de exibição e apreensão (fls. 11/12).

Não há dúvida de que os tabletes de maconha estavam sob a posse do acusado, no veículo por ele dirigido, pois as declarações dele e das testemunhas policiais militares convergiram nesse sentido.

Interrogado (fls. 249/250), o réu confessou a prática do crime. Declarou que, a princípio, fora contratado para trazer um automóvel de Ponta Porã/MS para o Estado de São Paulo, mediante pagamento de R\$ 5.000,00. Quando chegou àquela cidade,

ofereceram-lhe R\$ 10.000,00 para que transportasse uma carga de maconha. O interrogando aceitou a proposta e hospedou-se naquela cidade, numa casa indicada por seu contratante, por quatro ou cinco dias. Decorrido aquele período, recebeu dois celulares e o automóvel, ciente de que havia substância entorpecente escondida no assoalho. Em seguida, iniciou a viagem, com destino a esta cidade de Presidente Prudente. Quando chegou a Presidente Prudente, telefonou para o seu contratante e recebeu ordem para permanecer onde estava. Depois de algum tempo, um motociclista acenou e o interrogando passou a segui-lo. Logo depois, foi abordado por policiais militares, que aparentemente sabiam da existência da substância entorpecente. Informou que já havia sido preso transportando drogas, nas imediações de Sidrolândia/MS e Maracaju/MS.

A confissão foi corroborada pelas declarações das testemunhas policiais militares. A testemunha Jefferson Martins Costa Júnior (fls. 249/250), policial militar, informou que estavam em patrulhamento, quando perceberam que o condutor de um veículo bastante deteriorado demonstrou nervosismo. Em razão disso, abordaram-no. Durante busca pessoal, encontraram dinheiro e dois telefones celulares sob a posse dele. Em seguida, realizaram buscas no veículo e encontraram vários tablets de maconha. A princípio, acharam um tablete de aproximadamente um quilograma de peso, no porta-malas. Depois, encontraram outros tablets da mesma droga, na lataria. Como havia marcas de solda na lataria, solicitaram auxílio dos bombeiros e localizaram outros tablets, no assoalho. Em meio à ação, constataram incompatibilidade entre as identificações alfanuméricas do chassi e do motor do veículo. Após a apreensão, o acusado declarou que trouxera a substância entorpecente de Ponta Porã/MS e a entregaria a um desconhecido. Em pagamento, receberia R\$ 10.000,00.

A testemunha Renan Aguiar de Brito (fls. 249/250), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício.

A convergência entre os relatos orais evidencia que o réu recebera 96,139kg de maconha em Ponta Porã/MS e passara a transportá-la, com destino a esta cidade de Presidente Prudente/SP. Quando aqui trafegava, foi abordado por policiais militares, que encontraram a droga.

Ao transportar substância entorpecente destinada ao fornecimento a terceiros, o denunciado realizou conduta prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Está configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40 da Lei de Drogas, pois o acusado trouxe a droga de Ponta Porã/MS. Portanto, a transportou entre Estados da Federação.

Não se aplica a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu é reincidente, em decorrência de condenações nos processos de conhecimento nº 0055636-71.1998.8.26.0114 (fls. 129/130), 249/1996 (fls. 125) e 1891/1997 (fls. 127), cujas penas foram extintas somente em março de 2017. Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que as condenações criminais do acusado ensejam reincidência, a ser sopesada adiante.

Note-se que as penas impostas nos processos de conhecimento nº 0055636-71.1998.8.26.0114 (fls. 129/130), 249/1996 (fls. 125) e 1891/1997 (fls. 127) foram declaradas extintas em 2017 (fls. 122 e 130). Como não se passaram cinco anos entre a extinção daquelas penas e a reiteração, aquelas condenações ensejam reincidência (art. 64, I, CP).

Não há notícias desabonadoras sobre a personalidade e a conduta social do réu, tampouco informações confiáveis sobre sua motivação para a prática do crime. Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta) é elevada para esta espécie de delito, haja vista a grande quantidade de maconha apreendida.

As circunstâncias do fato devem ser negativamente valoradas, pois revelam grande

profissionalismo da atividade.

Os policiais militares informaram que a maior quantidade de tabletes estava em fundos falsos, fechados com solda. Portanto, o denunciado usava veículo especificamente preparado para o transporte de substâncias entorpecentes.

O acusado declarou que permanecera dias hospedado em Ponta Porã/MS e receberia pagamento expressivo, R\$ 10.000,00.

As despesas com preparação do veículo, hospedagem e pagamento evidenciam que o réu atuou em concurso com integrantes de estrutura criminosa profissionalizada, destinada ao tráfico de drogas.

Sendo assim, fixo as penas-base com exasperação de 1/3 (um terço) sobre o patamar mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem da pena, consigno que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito (art. 65, III, d, CP).

Por outro lado, é reincidente (art. 61, I, CP), pois reiterou a prática delitiva após condenações nos processos de conhecimento nº 0055636-71.1998.8.26.0114 (fls. 129/130), 249/1996 (fls. 125) e 1891/1997 (fls. 127).

Considerando a reincidência múltipla, procede-se à compensação parcial entre a agravante e a atenuante (art. 67, CP) (STJ; Quinta Turma; HC 496.805/SP; Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; j. 23.04.2019) e exasperam-se as sanções em 1/6 (um sexto).

Com o agravamento, passam-se as reprimendas para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase do cálculo, configurada a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, aumentam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Apenas para que não se alegue omissão, consigno novamente a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente.

Considerando o quantum da sanção e a reincidência, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, § 2º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos objetivo (quantum da reprimenda corporal) e subjetivo (circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência), é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP). Pelo mesmo motivo, não se faz possível conceder a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar WANDERCI BIAVA, nascido aos 10/06/1961, natural de São Paulo/SP, filho de Maria Soler Biava e de Alexandre Biava, inscrito no Registro Geral nº 10.390.260-0 SSP/SP e no CPF nº 012.3349.218-12 (fls. 26), pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 906 (novecentos e seis) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

A reincidência e atuação em concurso com estrutura profissionalizada denotam o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de retomada do tráfico de drogas, determinando a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, ressaltando que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos. Ausente divergência relativa à natureza entorpecente da substância apreendida e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

Para controle, consigno que o acusado está representado por Defensores nomeados pelo convênio DPE/Toledo (fls. 222).

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 11/12) resulta do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Como o veículo apreendido (fls. 11) foi especificamente preparado para a prática do crime, declaro seu perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Embora usados na prática do crime, como declarou o acusado, os celulares apreendidos são inservíveis à União. Assim sendo, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se para pagamento da multa, oficie-se para reversão dos bens à União e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA